

1501457-90.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 29.06.2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501457-90.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501457-90.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 29.06.2021, por volta das 13h00, na Rua Xavantes, nº 15, Parque América, em Rio Grande da Serra, mantinha em depósito e transportava, para fins de tráfico, 1.141 porções de maconha (1,615kg), 200 porções de "haxixe" (102,2g), 1.428 porções de cocaína (1,027kg) e

25 comprimidos de "ecstasy" (14g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 61/64).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 105/110).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/06), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 12/13 e 39/42), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína e anfetamina (fls. 139/141 e 142/144), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

José Carlos Zacharias Delgado disse que é motorista e, no dia dos fatos, teve uma corrida solicitada pelo acusado via aplicativo. No trajeto até o destino final, foram interceptados pela polícia. Ficou dentro do carro. Os policiais mandaram acusado desembarcar. Não acompanhou a abordagem, nem sabe informar se o acusado trazia algo consigo.

Grazielle Ribeiro dos Santos Lima, esposa do acusado e, em razão disso, ouvida como informante, disse que estava em casa no dia dos fatos, quando os policiais compareceram já com seu marido. Pediram para entrar e ela autorizou. Perguntaram se havia drogas em casa, negou. Contudo, em buscas em um quarto vazio, localizaram, embaixo do piso, diversas porções de drogas escondidas. Conversou com o seu marido após a prisão e ele disse que sabia que estava errado, escondendo drogas em casa, e não queria prejudicá-la.

Os policiais civis Denis Vitor da Silva e Alex Adriano dos Santos disseram que, informados da possível utilização de um imóvel na Rua Xavantes como ponto de armazenamento de drogas, fizeram campana no local a partir das 07h00. Por volta das 13h00, avistaram o acusado saindo de lá com uma mochila e entrando em um carro. Seguiram este carro e, em um determinado momento, realizaram a abordagem. Em conversas com o condutor, apuraram de pronto que ele era motorista de aplicativo e que havia aceitado uma corrida do acusado, conforme demonstrou em seu celular. Nem ele e nem o acusado traziam algo de ilícito consigo. Na mochila do acusado, contudo, com a qual ele foi visto saindo de casa, localizaram diversas porções de drogas variadas. Em conversas informais, ele teria confessado o tráfico e dito que as drogas seriam destinadas ao abastecimento da biqueira do Penicão. Em seguida, voltaram à casa do acusado e, com autorização de sua esposa, que estava no local, encontraram inúmeras outras porções de drogas variadas escondidas em um buraco no piso. Não conheciam o acusado.

Na delegacia, Alexandre confessou (fl. 19).

Em juízo, na mesma linha, disse que, de fato, tinha a droga guardada em casa e transportava parte dela para a biqueira do Penicão no momento em que foi preso. Aceitou fazê-lo porque estava desempregado, precisando de dinheiro. Em troca da guarda e do transporte da droga, teria seu aluguel pago pelos traficantes e receberia, ainda, a quantia adicional de R\$ 150,00.

À luz da prova produzida, inclusive da confissão, patente a caracterização do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em especial a apreensão da droga na fase policial e as condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

Os policiais afirmam expressamente que, montada campana em frente à residência do acusado, por horas, tiveram condição de ver - e viram - ele, acusado, saindo do local com uma mochila, dentro da qual, posteriormente, localizaram inúmeras porções de drogas variadas, versão que é confirmada pela testemunha José Carlos, motorista de aplicativo que transportava o acusado no momento da abordagem, ao menos conforme

a sua versão prestada na delegacia.

Na sequência, em buscas realizadas na casa do acusado, de onde ele saiu, foram localizadas diversas outras porções de drogas, escondidas em um buraco no piso de um cômodo vazio, o que é corroborado pela testemunha Grazielle, companheira do acusado, que confirmou a localização das drogas em sua casa, acrescentando ainda que, em conversas com ele, ele teria confessado a propriedade da droga.

Não há qualquer dúvida nos depoimentos dos agentes, verossímeis e sob os quais recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta, inclusive à luz da confissão.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é extremamente negativa, uma vez que apreendidas quase 3.000 porções de drogas com o acusado, a saber: 1.141 porções de maconha (1,615kg), 200 porções de "haxixe" (102,2g), 1.428 porções de cocaína (1,027kg) e 25 pílulas de "ecstasy" (14g); a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 09 anos, 10 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 08 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão, mais 770 dias-multa.

Sobre a menoridade relativa, documento algum se tem nos autos que comprove a sua idade, razão pela qual, inviável a redução pretendida.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 08 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão, mais 770 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, dedicado à guarda e distribuição de drogas em tão expressivas quantidade e variedade como a que se verificou, de 1.141 porções de maconha (1,615kg), 200 porções de "haxixe" (102,2g), 1.428 porções de cocaína (1,027kg) e 25 comprimidos de "ecstasy" (14g), é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integre, com maior ou menor comprometimento, estrutura criminosa.

A alegação, ademais, de que seria mero depositário das drogas, ao que teria sido "forçado" em razão de condição de vulnerabilidade social também não convence, não sendo crível que se confiasse a um completo desconhecido, apenas porque passando por dificuldades, tamanha quantidade e variedade de drogas, inclusive para a fim de distribuí-las em biqueiras.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão, mais 770 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de

direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 1.011 porções de maconha (1,445kg), 200 porções de "haxixe" (102,2g), 1.428 porções de cocaína (1,027kg) e 25 comprimidos de "ecstasy" (14g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a nada desprezível chance de evasão em vista da alta pena imposta.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim, produto do tráfico, decreto o perdimento do dinheiro apreendido com o acusado (art. 63, I, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA